

Parecer Aprimorado — O Vínculo Persistente de Ari com a Evino

"Como Ari ainda figura em processos da Evino se alega não ter mais vínculo?" · validação e aprimoramento do parecer submetido

Relatório Exato PF de 28/06/2026 · 5 processos · caso M.O.G. × A.G. · proc. 1006744-58.2023 e conexos

Documento 100 · parecer de PhD perito contábil e relator jurídico · sucede o Doc 99

"A resposta é simples e devastadora: ninguém representa legalmente, em 2026, uma empresa da qual se desligou totalmente. A persistência de Ari como representante legal da Evino num processo ativo — depois da alegada destituição — não é detalhe cadastral; é a prova de que a 'saída' foi forma, não substância."

I — A PERGUNTA E A RESPOSTA DIRETA

Pergunta: se Ari alega ter se desligado totalmente da Evino (destituição formal em 13/01/2025, conversão do patrimônio em cotas "ilíquidas" do FIP Ajaccio), **como ele ainda figura em processos judiciais da Evino em 2026?**

Resposta pericial: porque o desligamento foi **formal, não fático**. O Relatório Exato PF de 28/06/2026 capta Ari Gorenstein, em **processo ativo**, na qualidade de **representante legal da Evino** — capacidade juridicamente **incompatível** com a tese de severação total. A persistência do vínculo é indício veemente de **simulação** (CC art. 167) e sustenta a tese de **liquidez seletiva** e de manutenção do controle fático (UBO).

II — OS PROCESSOS QUE PROVAM O VÍNCULO (FONTE PRIMÁRIA)

O Relatório Exato PF (CPF 136.447.108-64) registra, em 28/06/2026: **5 processos** — 0 como requerente, 2 como requerido, 3 como "outra parte", 1 criminal arquivado. Dois deles ligam Ari diretamente ao ecossistema Evino:

PROCESSO	PAPEL DE ARI	DADOS	PARTES-CHAVE	GRAU
0926609-45.2024.8.12.0001 TJMS/Campo Grande	REPRESENTANTE LEGAL da Evino ("Repreleg")	Dívida ativa · cível · R\$ 359.163,60 · aberto 2024 · últ. mov. 20/05/2026 · últ. atualização 25/06/2026	Repreleg: Ari G***; Requerido: Evino; Requerente: Estado de MS	E1 confirmado
1000094-95.2019.5.02.0029 TRT2/São Paulo	"Outro" (co-parte, não repreleg)	Reconhecimento de relação de emprego · trabalhista · R\$ 1.517.003,25 · aberto 31/01/2019 · ATIVO · 2.705 dias · últ. mov. 28/05/2026 · 16 envolvidos	Requeridos: Evino · Interbeverages · Wine in Black GmbH; Requerente: Alexandre F***; Repreleg: Marcos Leal	E1 confirmado
0065241-34.2001.8.26.0050 TJSP Criminal	Requerido	Criminal · ARQUIVADO · 2001	Ari + Ricardo C***; Justiça Pública	E4 — antigo, sem nexo Evino

O achado central (processo do TJMS): em 0926609-45.2024.8.12.0001, processo aberto em 2024 e ainda em movimento em 2026 (últ. mov. 20/05/2026), Ari figura como representante legal da Evino. A capacidade de representar legalmente a sociedade pressupõe vínculo orgânico vigente (administrador, diretor, procurador com poderes de gestão). Quem se desligou totalmente não tem como ostentar essa capacidade — e, se a ostenta, o desligamento não se consumou de fato.

III — VALIDAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO PARECER SUBMETIDO

O parecer recebido ("A Prova Irrefutável do Vínculo e da Simulação") está **correto no núcleo** e bem fundamentado (CC 167; CPC 792; IDPJ inversa; CPC 80). Como perito/relator, **valido a tese** e proponho três calibrações para uso forense:

PONTO DO PARECER SUBMETIDO	VALIDAÇÃO	CALIBRAÇÃO PARA PROTOCOLO
"Batom na cueca" / "golpe de misericórdia" / "dono da bola"	Retoricamente potente	Substituir por linguagem técnica ("prova material do vínculo orgânico persistente") — metáfora coloquial fragiliza a peça e pode atrair litigância de má-fé reversa
"Ari figura como representante legal da E-Vino" (genérico)	Verdadeiro, mas impreciso quanto ao processo	Precisar: a capacidade de representante legal é no processo do TJMS 0926609-45.2024 . No trabalhista TRT2 1000094-95.2019, Ari é " Outro " (co-parte) e o repreleg é Marcos Leal . Misturar os dois enfraquece a prova; separar a fortalece.
"Não há escritura de cota / boletim de subscrição"	Convergente com Docs 89-93 (penhora não marcada; cotas a confirmar)	Ancorar no extrato do Livro de Cotistas (diligência do Doc 93) — pedir, não afirmar a inexistência
"Desconsideração inversa da personalidade jurídica"	Cabível (CC 50; CPC 133-137)	Manter, com o substrato de grupo de fato já mapeado (Docs 92, 97)

IV — A CONEXÃO QUE O PARECER SUBMETIDO NÃO EXPLOROU: WINE IN BLACK + INTERBEVERAGES

Aprimoramento. No trabalhista TRT2 1000094-95.2019, os requeridos são **Evino + Interbeverages + Wine in Black GmbH**, com Ari como co-parte. Isso conecta três peças do acervo num único processo público:

- **Wine in Black GmbH** (Berlim) — a mesma credora de € 2.276.136,00 do fluxo F11 (Doc 97) e possível destino último da cisão — **litiga ao lado da Evino**, evidência de grupo econômico transnacional unificado.
- **Interbeverages / Bev Group** (25.383.665/0001-52) — onde Ari é **administrador** (09/05/2022, Doc 92) — também co-requerida.
- O **mesmo polo passivo** reúne as três entidades + Ari = **unidade econômica** reconhecida pela própria litigância (substrato para CC art. 50).

V — ENQUADRAMENTO JURÍDICO (EM TESE)

TESE	FUNDAMENTO	ÂNCORA FÁTICA
Simulação do desligamento	CC art. 167	Repreleg da Evino em processo ativo 2026 (TJMS), após destituição alegada
Fraude à execução	CPC art. 792	Estrutura de cisão/cessão (RT127→FIP) com controle fático mantido

Desconsideração da personalidade jurídica (inclusive inversa)	CC art. 50; CPC 133-137	Confusão PF/PJ; grupo de fato (Evino+Interbeverages+Wine in Black+veículos)
Litigância de má-fé	CPC art. 80, II	Alteração da verdade ("desligamento total") contrariada por prova de fé pública
Liquidez seletiva	(argumento contábil)	"Ilíquido" para a partilha, "líquido" para pagar Ari e mantê-lo na gestão

Todas as tipificações em tese, sujeitas à valoração da autoridade competente; preserva-se a presunção de boa-fé.

VI — DILIGÊNCIAS PARA BLINDAR A PROVA

1. **Certidão de objeto e pé** dos processos 0926609-45.2024.8.12.0001 (TJMS) e 1000094-95.2019.5.02.0029 (TRT2) — confirmar a capacidade atual de Ari e a data dos atos de representação.
2. **Confronto temporal:** ata/registro da alegada destituição de 13/01/2025 × atos de representação de Ari posteriores a essa data no processo do TJMS.
3. **Procuração/poderes:** requerer a procuração que confere a Ari poderes de representação da Evino — se vigente, prova o vínculo; se inexistente, prova representação irregular.
4. **Extrato do Livro de Cotistas** (Doc 93) — fixar titularidade/valor das cotas para a partilha.
5. **Cruzamento** com Interbeverages (Ari administrador) e Wine in Black (credora/co-ré) — consolidar o grupo de fato (CC 50).

VII — CONCLUSÃO

A pergunta — "como Ari ainda faz parte de processos da Evino se não tem mais vínculo?" — tem resposta única: **porque o vínculo nunca cessou de fato**. O Relatório Exato PF de 28/06/2026 prova, em fonte de fé pública, que Ari figura como **representante legal da Evino** em processo ativo do TJMS (0926609-45.2024) e como **co-parte** ao lado de Evino, Interbeverages e Wine in Black GmbH no trabalhista do TRT2 (1000094-95.2019). A capacidade de representar legalmente a sociedade é **incompatível** com a alegação de desligamento total e converte a "saída" em **ato simulado** (CC 167), reforçando a fraude à execução (CPC 792), a desconsideração inversa (CC 50) e a litigância de má-fé (CPC 80). O parecer submetido está **validado** em seu núcleo; calibrado na terminologia e na precisão dos papéis processuais, torna-se peça apta a instruir a próxima manifestação. A liquidez é seletiva: ilíquida para a partilha, líquida para manter Ari no comando.

VIII — RESERVA TÉCNICA

Parecer aprimorado elaborado a partir do Relatório Exato PF de 28/06/2026 (CPF 136.447.108-64, processos_ari_evino.pdf), do parecer "A Prova Irrefutável do Vínculo e da Simulação" (analise_vinculo) e da imagem do processo TRT2 1000094-95.2019.5.02.0029, com cruzamento ao acervo (Docs 89-99). Os dados de processo (números, partes, valores, datas) reproduzem o Relatório Exato, base pública sujeita a desatualização — recomenda-se certidão de objeto e pé nos tribunais (TJMS e TRT2) antes do uso forense. A capacidade de "representante legal" de Ari na Evino é dado do relatório cadastral de 28/06/2026; sua persistência após a destituição alegada (13/01/2025) deve ser confirmada por certidão. As tipificações (CC 50, 167; CPC 80, 133-137, 792) são apresentadas em tese, sujeitas à valoração da autoridade competente; preserva-se a presunção de boa-fé de Ari. A calibração terminológica (remoção de metáforas coloquiais) é recomendação de técnica forense. Documento de apoio sujeito à subscrição dos patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937), procuração de 03/06/2026 (fls. 1065) e CPC art. 112. CONFIDENCIAL · uso restrito da equipe.